

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 549/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สกลนคร
นาย ทน ังศิลป์หรือแอ๊ด เหล่าทนน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง, มาตรา 227

แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะจับกุมจำเลยได้ภายหลังเกิดเหตุแล้วประมาณ 2 ปีก็ตาม แต่โจทก์มีผู้เสียหายทั้งสองและ อ. เบิกความเป็นพยานตรงกันว่า คืบเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียหายทั้งสองอ. และว. นั่งดื่มสุรากันอยู่ที่ร้านค้า จำเลยเดินเข้ามาหาผู้เสียหายที่ 1 พร้อมจ้องอาวุธปืนไปที่หน้าอกผู้เสียหายที่ 1 แล้วยิงทันที 3 นัด แต่กระสุนปืนไม่ลั่นผู้เสียหายที่ 2 และ อ. วิ่งเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากจำเลยแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น ผู้เสียหายที่ 2 ถูกกระสุนปืนที่ศีรษะขณะนั้นจำเลยยืนห่างผู้เสียหายทั้งสองและ อ. ประมาณ 3 เมตร ในบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟฟ้านีออนขนาด 40 แรงเทียนอยู่ที่หน้าร้านเกิดเหตุ ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3 เมตรแสดงว่าในที่ที่เกิดเหตุมีแสงสว่างเพียงพอที่ทำให้ผู้เสียหายทั้งสอง และ อ. เห็นหน้าจำเลยได้ชัดเจน ทั้งผู้เสียหายที่ 1 และ อ. รู้จักจำเลยมาก่อน นอกจากนี้ภายหลังเกิดเหตุแล้วในวันรุ่งขึ้นซึ่งแทบจะทันทีทันใดกับเหตุเกิดแล้วสด ๆ ผู้เสียหายที่ 2 ไปแจ้งความระบุว่า จำเลยเป็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสอง หากผู้เสียหายที่ 2 จำจำเลยไม่ได้ก็คงจะไม่ระบุว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้เป็นแน่จึงเชื่อว่าผู้เสียหายทั้งสองและ อ. จำจำเลยได้ ส่วน ก. และ ร. เป็นพนักงานสอบสวนผู้ร่วมจับกุมจำเลยเบิกความว่าได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแก่จำเลย จำเลยให้การรับสารภาพโดยมีผู้เสียหายทั้งสอง และ อ. ชี้ตัวต่างก็ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายเมื่อ ก. และ ร. พยานโจทก์ต่างก็เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่สืบสวน ตรวจค้น จับกุมและสอบสวนผู้กระทำความผิดกฎหมายได้ปฏิบัติ

งานไปตามอำนาจหน้าที่ซึ่งไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะ
แก้งกล่าวหาจับกุมและสอบสวนจำเลย อีกทั้งจำเลยได้ให้การถึงเหตุการณ์นับแต่
จำเลยกับพวกออกจากบ้านจนใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสองแล้วหลบหนีไป แสดง
ว่าจำเลยให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจมิได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจขู่เข็ญบังคับ
ตามพฤติการณ์พยานหลักฐานโจทก์เชื่อได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้จริง พยาน
จำเลยไม่พอพียงหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายาม
ฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคสาม และมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ วรรคสองจำคุกกระทง
ละ 1 ปี และ 6 เดือนตามลำดับ ศาลอุทธรณ์ภาค 1พิพากษายืน ดังนั้นการที่จำเลยฎีกา
ว่าพยานหลักฐานโจทก์พียงไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิด เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้อง
ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลย
กระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยมีอาวุธปืนสั้นไม่ทราบชนิด
และยี่ห้อจำนวน 1 กระบอก ใช้ยิงได้ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงาน
ประทับและมีกระสุนปืนจำนวน 4 นัด ซึ่งใช้ยิงร่วมกับอาวุธปืนดังกล่าวได้ไว้ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในเมือง หมู่บ้านและตาม
ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านต่างอยเหนือโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งไม่เป็นกรณีที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายกันยะ
สูตร เกิดทวีผู้เสียหายที่ 1 จำนวน 4 นัด โดยเจตนาฆ่า จำเลยลงมือกระทำผิดไป
ตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะกระสุนปืน 2 นัดแรกไม่ลั่น และ

กระสุนปืนนัดที่ 4 ไม่ถูกผู้เสียหายที่ 1 แต่พลาดไปถูกนายยุทธศิลป์ กบิลพัฒน์ ผู้เสียหายที่ 2 บริเวณศีรษะ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กาย ผู้เสียหายที่ 1 จึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย เหตุเกิดที่ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60, 80, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60, 80, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสองการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสองเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายที่ 1 ให้จำคุก 10 ปี ฐานมีอาวุธปืนฯ ให้จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนฯ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนในความผิดฐานพยายามฆ่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษเฉพาะข้อหานี้ให้หนึ่งในสาม ตามมาตรา 78 คงให้จำคุกฐานพยายามฆ่า 6 ปี 8 เดือน รวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 8 ปี พยายามฆ่า 6 ปี 8 เดือน รวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 8 ปี 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ความผิดฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืน ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสาม และมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง จำคุกกระหนงละ 1 ปี และ 6 เดือน ตามลำดับศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งจำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า จำเลยเป็นคนร้ายกระทำผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสองหรือไม่ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่ที่โจทก์ฟ้อง ขณะที่ผู้เสียหายทั้งสองกับพวกรวม 4 คน นั่งดื่มสุรากันอยู่ที่ร้านค้าตรงข้ามโรงภาพยนตร์ล้อมผ้าตุ่นรามมา มีคนร้ายเข้ามาใช้อาวุธปืนสั้นจ้องยิงผู้เสียหายที่ 1 สามนัดแต่กระสุนปืนไม่ลั่น ผู้เสียหายที่ 2 กับพวกเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากคนร้าย คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงอีก 1 นัด กระสุนปืนถูกที่ศีรษะผู้เสียหายที่ 2 จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายตามผลการชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้องเห็นว่า แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะจับกุมจำเลยได้ภายหลังเกิดเหตุแล้วประมาณ 2 ปีก็ตาม แต่โจทก์มีผู้เสียหายทั้งสองและนายอนุภาชน์เกิดทวี เบิกความเป็นพยานตรงกันว่า คืบเกิดเหตุเวลาประมาณ 22 นาฬิกา ขณะที่ผู้เสียหายทั้งสอง นายอนุภาชน์และนายวิชิตนั่งดื่มสุรากันอยู่ที่ร้านค้าของนายอุทิศ จำเลยเดินเข้ามาถามผู้เสียหายที่ 1 ว่าซื้อเป็กไซ้ไหมพร้อมจ้องอาวุธปืนไปที่หน้าอกผู้เสียหายที่ 1 แล้วยิงทันที 3 นัด แต่กระสุนปืนไม่ลั่นผู้เสียหายที่ 2 และนายอนุภาชน์ลุกขึ้นวิ่งเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากจำเลยแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น ผู้เสียหายที่ 2 ถูกกระสุนปืนที่ศีรษะ ปราบกฏว่าผู้เสียหายทั้งสองและนายอนุภาชน์เป็นประจักษ์

พยาน ขณะที่จำเลยถามผู้เสียหายที่ 1 นั้น จำเลยยืนห่างผู้เสียหายทั้งสองและนายอนุภาษณ์ประมาณ 3 เมตรนอกจากนี้ในบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟฟ้านีออนขนาด 40 แรงเทียนอยู่ที่หน้าร้านเกิดเหตุ ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3 เมตรแสดงว่าในที่ที่เกิดเหตุมีแสงสว่างเพียงพอที่ทำให้ผู้เสียหายทั้งสองและนายอนุภาษณ์เห็นหน้าจำเลยได้ชัดเจน ทั้งผู้เสียหายที่ 1 และนายอนุภาษณ์รู้จักจำเลยมาก่อน จึงเชื่อว่าผู้เสียหายทั้งสองและนายอนุภาษณ์จำจำเลยได้ และได้ความจากร้อยตำรวจเอกจำเนียรสกลอินทร์ พยานโจทก์อีกปากว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา ขณะที่พยานปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนผู้เสียหายที่ 2 มาแจ้งต่อพยานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1 จำนวน 3 นัด แต่กระสุนปืนไม่ลั่น ขณะที่ผู้เสียหายที่ 2 และนายอนุภาษณ์เข้าแย่งอาวุธปืนจากจำเลย กระสุนปืนก็ลั่นขึ้นถูกศีรษะผู้เสียหายที่ 2 พยานสอบคำให้การแล้วออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา เอกสารหมาย จ.10 และออกหมายเรียกจำเลยมาให้การ แต่จำเลยไม่มา พยานจึงออกหมายค้นและไปตรวจค้นบ้านที่จำเลยอาศัยอยู่ไม่พบจำเลยจึงออกหมายจับไว้ตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9 ตามบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา เอกสารหมาย จ.10 ปรากฏว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวหน้าบ้านติดถนน อยู่ตรงข้ามโรงภาพยนตร์ล้อมผ้าดู่่นรามบริเวณส่วนหน้าของบ้านเปิดเป็นร้านขายเครื่องดื่ม มีแคร่จำนวน 2 ตัว ด้านหน้าเป็นที่โล่งแสดงว่าภายหลังเกิดเหตุแล้วในวันรุ่งขึ้นซึ่งแทบจะทันทีทันใดกับเหตุเกิดแล้วสด ๆ ผู้เสียหายที่ 2 ได้ไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกจำเนียรระบุว่า จำเลยเป็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสอง หากผู้เสียหายที่ 2 จำจำเลยไม่ได้ก็คงจะไม่ระบุว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้เป็นแน่ จึงเชื่อว่าผู้เสียหายทั้งสองและนายอนุภาษณ์จำจำเลยได้ ร้อยตำรวจโทกิตติคำภาสัน พยานโจทก์อีกปากเบิกความสนับสนุนว่าพยานเป็นผู้จับกุมจำเลย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 เวลาประมาณเที่ยงวันได้รับแจ้งว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีนี้และออกหมาย

จับไว้แล้วได้รับอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างอย พยานนำหมายจับ
จำเลยไปที่โรงพยาบาล แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น จำเลยให้การรับสารภาพ พยาน
ทำบันทึกการจับกุมไว้ ตามเอกสารหมาย จ.7 ร้อยตำรวจโทรุ่งโรจน์ กลีบแก้ว เบิก
ความว่า พยานเป็นพนักงานสอบสวนต่อจากร้อยตำรวจเอกจำเนียรและได้ร่วมจับกุม
จำเลย พยานสอบสวนจำเลยที่โรงพยาบาลแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น จำเลยให้การ
รับสารภาพพยานทำบันทึกคำให้การจำเลยไว้ ตามเอกสารหมาย จ.12 ให้ผู้เสียหายทั้ง
สองและนายอนุภาชน์ชี้ตัวต่างยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย เห็นว่าพยานโจทก์ซึ่งเป็น
ผู้รับแจ้งความไปตรวจค้นจับกุมและสอบสวนจำเลยล้วนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
มีหน้าที่สืบสวนตรวจค้น จับกุมและสอบสวนผู้กระทำความผิดกฎหมายได้ปฏิบัติงาน
ไปตามอำนาจหน้าที่ ทั้งไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแกล้ง
กล่าวหา จับกุมและสอบสวนจำเลยร้อยตำรวจโทกิตติและร้อยตำรวจโทรุ่งโรจน์ต่าง
เบิกความยืนยันว่าเมื่อแจ้งข้อหาจำเลยว่าพยายามฆ่าผู้อื่น จำเลยก็ได้ให้การรับ
สารภาพและตามบันทึกคำให้การจำเลยเอกสารหมาย จ.12 จำเลยได้ให้การถึง
เหตุการณ์นับแต่จำเลยกับพวกออกมาจากบ้านจนใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสองแล้ว
หลบหนีไป แสดงว่าจำเลยให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจมิได้ถูกเจ้าพนักงาน
ตำรวจขู่เข็ญบังคับตามพฤติการณ์พยานหลักฐานโจทก์เชื่อได้ว่าจำเลยเป็นคนร้าย
รายนี้จริงที่จำเลยฎีกาว่านางบุญเหลือ งอยภูธร พยานโจทก์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เบิก
ความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ขณะได้ยินเสียงแซะ ๑ ดังมาจากหลังร้านห่าง
พยานประมาณ 10 เมตร พยานมองไปทราบว่ามีคนยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร
และไม่เห็นจำเลย จำเลยจึงไม่ใช่คนร้ายรายนี้นั้น ก็ได้ความจากคำเบิกความของ
พยานว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้น พยานวิ่งไปหลบที่ต้นไม้ข้างร้านและขณะเกิดเหตุพยานก็
ขายของอยู่ พยานคงไม่มีเวลาดูว่ามีใครเข้ามาในร้านบ้างโดยเฉพาะจำเลยเมื่อเข้ามา
ในร้านถามผู้เสียหายที่ 1 แล้วใช้อาวุธปืนยิงทันที ก็เป็นธรรมดาที่พยานจะจำไม่ได้ว่า
คนร้ายเป็นใครที่จำเลยนำสืบอ้างฐานที่อยู่ว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 17 นาฬิกา

จำเลยกลับจากทำไร่ข้าวโพดแล้วช่วยงานทำบุญให้ผู้ตายคือตาของจำเลยแล้วได้อยู่ที่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน รุ่งเช้าก็ไปทำไร่ข้าวโพดตามปกติและไม่เคยหลบหนีไปไหน จำเลยไม่ได้กระทำความผิดนั้น พยานจำเลยไม่พอฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ